

1500606-18.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... quanto à materialidade e à autoria do crime de roubo impróprio.

No momento em que houve o emprego de grave ameaça após a subtração do bem, o roubo impróprio está consumado, sendo incabível o reconhecimento do delito na forma tentada.

Sobre a configuração do roubo impróprio, cito a lição de Fernando Capez:

“Momento consumativo e tentativa: a consumação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500606-18.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500606-18.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2351104/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22148255 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

3227/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2351104 - 04º D.P. LIMEIRA, 3227/21/923 -

04º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE DE PAULA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

LUCAS HENRIQUE DE PAULA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput e §1º por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 27 de dezembro de 2021, por volta das

09h46min, na Avenida Marechal Artur da Costa e Silva, 979, Jardim Glória, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado subtraiu, para si, um aparelho celular da marca LG, modelo K22, de cor preta, pertencente à empresa-vítima denominada "Cesta Básica Brasil" e um aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, pertencente à vítima Edivaldo Gonçalves da Luz, conforme auto de exibição, apreensão e entrega, empregando, logo depois, grave ameaça contra as vítimas Valdomiro Feliciano dos Santos, Edivaldo Gonçalves da Luz e Felipe Gustavo Luiz, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens para si.

Segundo apurado, na ocasião dos fatos, o denunciado, imbuído na intenção de subtrair bens alheios, aproveitando-se a distração de Valdomiro Feliciano dos Santos, motorista do caminhão VW/24.280, e dos ajudantes Edivaldo Gonçalves da Luz e Felipe Gustavo Luiz, funcionários da empresa-vítima, os quais descarregavam uma carga de cestas básicas, adentrou na cabine do veículo e se apoderou de dois aparelhos celulares de propriedade da empresa "Cesta Básica Brasil" e de Edivaldo.

Ocorre que a ação de LUCAS HENRIQUE foi percebida por uma senhora que por ali passava, a qual informou aos funcionários da empresa, oportunidade em que eles se dirigiram até o local e avistaram o indiciado saindo do caminhão na posse dos aparelhos e saíram ao seu encalço, gritando para que devolvesse os celulares.

Consta ainda que os celulares caíram no chão durante a fuga, sendo que, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens, mediante grave ameaça, o denunciado fez menção de estar armado e que se continuassem a persegui-lo ia efetuar um disparo, ocasião em que os funcionários, com medo, desistiram da perseguição.

Em seguida, o denunciado resolveu deixar os aparelhos no chão e fugiu correndo, mas foi detido por policiais militares na Rua Major Francisco Barbocelos, em frente ao nº 223. Os aparelhos subtraídos foram recuperados pelas vítimas, as quais reconheceram o denunciado como sendo o autor do roubo.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2022 (fls. 91/93).

O réu foi citado e apresentou defesa escrita (111/112).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 113/114).

Durante a instrução foram ouvidas uma vítima, testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 147/154) e da Defensoria Pública (fls. 160/166).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão de fls. 09, bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o acusado disse que estava desempregado há seis meses e na data dos fatos saiu de sua casa para procurar trabalho e conseguir algum dinheiro para comprar alimentos. Como passou por um caminhão estacionado, viu dois telefones celulares no interior da cabine, resolvendo subtrair os aparelhos para conseguir dinheiro para alimentar sua família. Logo após apanhar os telefones, o motorista do caminhão o visualizou e passou a persegui-lo, se aproximando e dizendo "só deixe os telefones aí e pode ir embora", imediatamente deixou os aparelhos na via pública e seguiu andando, mas logo foi abordado por uma equipe policial e recebeu voz de prisão. Nega haver ameaçado o motorista ou feito menção de apanhar uma arma em sua cintura (fls. 14).

Em Juízo, o réu disse que tem 30 anos. Trabalhava de serralheiro. Estava desempregado no final do ano. No momento de desespero pegou os telefones celulares. Não sabe quem avisou os caminhoneiros. Foi pedido a ele que colocasse os telefones no chão. Ele fez isso assim que solicitado. O caminhoneiro chamou os policiais. Não fez qualquer ameaça às vítimas. Os policiais pegaram os telefones celulares da mão das vítimas. A sua ideia era praticar um delito de furto (mídia).

Sua versão judicial não convence e cede ante o conjunto probatório colhido.

Vejamos o teor da prova oral.

A vítima Valdomiro Feliciano dos Santos contou que é motorista da empresa Cesta Básica Brasil e fazia descarregamento da carga de um caminhão. Neste momento, uma senhora avisou que um rapaz estava mexendo na cabine do caminhão. Um aparelho era de Edvaldo e outro aparelho de telefone era seu, de uso da empresa. Ele gritou e foi atrás do réu para que ele devolvesse o que foi subtraído. O acusado continuou andando rápido, dispensou os aparelhos no canteiro central, falou palavras ameaçadoras para eles e logo depois surgiu uma viatura policial. A vítima acenou aos guardas e informou o que estava acontecendo. Os policiais militares conseguiram deter o denunciado. O réu jogou os aparelhos no chão e saiu correndo. O acusado anunciou que iria atirar quando foram atrás dele. A polícia o capturou logo em seguida. Não o perdeu de vista. Descreveu o denunciado em audiência. Não o conhecia. Reconheceu o acusado em audiência (mídia).

A vítima Felipe Gustavo Luiz, quando ouvida na delegacia, disse que trabalha como ajudante de motorista de caminhão e na data dos fatos, por volta da 09h30min, descarregava a carga de um caminhão no local dos fatos. Quando se encontrava dentro do barracão da empresa destinatária da carga, foi procurado por uma senhora que disse ter visto um homem estranho na cabine do caminhão e, sabendo que o motorista se encontrava dentro do baú, manuseando a carga, correu para o local juntamente com outro motorista. Passaram a perseguir o homem, tendo visualizado quando atirou dois telefones celulares ao solo, continuando a correr, contudo o réu virou-se para o motorista que corria à frente a frente da vítima e fez menção de apanhar uma arma na cintura, o que motivou a pararem a perseguição, tendo o autor se evadido correndo. Logo compareceu ao local uma viatura da Polícia Militar que passou a perseguir o acusado, o alcançando logo após. Reconheceu o homem detido pelos policiais prontamente como sendo o autor da subtração dos telefones celulares. Tem conhecimento que os telefones subtraídos apanhados pelo denunciado dentro da cabine e atirado ao solo durante a fuga são de propriedade do motorista do caminhão e de outro ajudante (fls.13).

A vítima Edivaldo Gonçalves da Luz, quando ouvida na delegacia, disse que é ajudante da empresa Cesta Básica Brasil e estava fazendo entregas de Cesta Básica em via pública, quando uma senhora avisou que havia um rapaz dentro da cabine do caminhão mexendo nos pertences pessoais dele e da outra vítima. Foi até a cabine do caminhão e o indivíduo já tinha ido embora. Quando o acusado virou porque a vítima gritou, os celulares que estavam no bolso caíram no chão. Um dos celulares é da

vítima. O rapaz anunciou que se a vítima fosse até ele iria levar tiro. A vítima ficou parada. Neste momento, a viatura já estava chegando no local e os policiais militares conseguiram deter o acusado (fls. 18).

Vale ressaltar a validade e o relevo da declaração prestada pelas vítimas de crimes contra o patrimônio, em conformidade com o entendimento jurisprudencial abaixo:

"(...) O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ª T. - j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques - 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 16.12.2015 - Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 - Rel. Des. Ivan Sartori - j. 15.12.2015 - Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 - Rel. Des. Souza Nery - j. 11/12/2015 - Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Roberto Solimene - j. 06.08.2015 - Dje 07.08.2015). (...) (TJSP; Apelação 0001059-45.2015.8.26.0536; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).

"Roubo qualificado - Reconhecimento fotográfico na delegacia - Identificação pessoal em juízo - Prova segura - Palavra da vítima segura e coerente - Suficiência para a condenação - Negativa isolada e não comprovada do réu - Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0017136-40.2010.8.26.0590; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, inc. I, DO CÓDIGO PENAL). Absolvição por falta de provas - impossibilidade - materialidade e autoria delitivas comprovadas - réu reconhecido pela vítima - reconhecimento feito, por foto, na delegacia e ratificado, em Juízo, pessoalmente (...)" (TJSP; Apelação 0101693-23.2013.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).

O policial militar Fabiano Vasconcellos de Oliveira disse que estava em patrulhamento quando viu um senhor gritando pela viatura e correndo na direção desta. As características do roubador foram repassadas. Fizeram a abordagem do acusado. Encontraram dois aparelhos celulares dispensados. Foi verificado que o réu furtou dois aparelhos de telefone celular das vítimas no interior de um caminhão e saiu correndo, mas depois fez ameaças contra elas. O réu estava distante do local dos fatos. As vítimas contaram que ele disse estar armado e que iria atirar nelas. As vítimas descarregavam mercadorias numa loja de joias. Os celulares foram encontrados próximos ao réu. No momento da fuga houve queda dos bens furtados, não sabe se ele os dispensou ou se houve uma mera queda acidental. Foi uma mulher que avisou as vítimas do furto (mídia).

O policial militar Rafael Thales de Melo contou que faziam patrulhamento pela avenida em questão quando um senhor disse que o réu roubou dois telefones celulares. A direção do roubador foi informada, assim como as características físicas. Conseguiram fazer a abordagem. Indagado, o acusado disse que tentou furtar, mas depois anunciou roubo quando o pessoal veio para cima dele. Ele também disse que deixou os celulares caírem ao solo. As vítimas contaram que faziam entrega de cesta básica e uma mulher viu o réu furtando os telefones celulares. Como as vítimas foram no encalço dele, houve anúncio de que iria atirar nelas. Os telefones celulares estavam caído na esquina. As vítimas o reconheceram como sendo o autor do delito (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais militares, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pois bem.

Pelo teor da prova oral colhida, o acusado se aproveitou da distração das vítimas e subtraiu dois aparelhos celulares. Ocorre que a ação do réu foi percebida por uma terceira pessoa, a qual informou aos funcionários da empresa o ocorrido, oportunidade em que os ofendidos se dirigiram ao local dos fatos e avistaram o acusado saindo do caminhão na posse da res furtiva.

As vítimas saíram no encalço do denunciado, gritando para que ele devolvesse os pertences subtraídos. Para garantir a impunidade, o réu fez menção de estar armado e se as vítimas continuassem a persegui-lo iria efetuar um disparo.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de roubo impróprio.

No momento em que houve o emprego de grave ameaça após a subtração do bem, o roubo impróprio está consumado, sendo incabível o reconhecimento do delito na forma tentada.

Sobre a configuração do roubo impróprio, cito a lição de Fernando Capez:

"Momento consumativo e tentativa: a consumação do crime ocorre no momento em que, após a retirada do bem, emprega-se a violência ou grave ameaça contra os perseguidores. Se o sujeito não empregar a violência ou grave ameaça contra a pessoa, há furto tentado ou consumado. Assim, temos duas hipóteses: (i) o sujeito, após a retirada do bem, emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa, e há a consumação do crime de roubo impróprio; (ii) o sujeito, após a retirada do bem, não emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa, e há somente a consumação do crime tentado ou consumado de furto. Por essa razão, não há como, no caso, falar em

tentativa de roubo impróprio. Esse é entendimento dominante na doutrina e jurisprudência". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 2. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

Em conformidade com o entendimento jurisprudencial:

"No roubo, quando a violência é subsequente à subtração, o momento consumativo é o do emprego da violência. O delito descrito no art. 157, §1º, do Código Penal não comporta tentativa." (RT 453/436).

"Roubo impróprio. Tentativa. Inadmissibilidade. Momento consumativo é o do emprego da violência. Inteligência do art. 157, §1º, do CP. O crime do art. 157, §1º, do CP não admite tentativa, tendo em vista que o momento consumativo é o emprego da violência." (RT 716/524).

Nessa esteira, de rigor o reconhecimento do crime de roubo impróprio na sua forma consumada.

A conduta do acusado se amolda ao denominado "roubo impróprio" (artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal), eis que houve emprego de ameaça para garantir a detenção da coisa ou mesmo a impunidade, não havendo que se falar em desclassificação para a figura do furto simples.

Incabível a aplicação do princípio da insignificância, independentemente do valor da coisa subtraída. Cuida-se de crime de roubo, onde ocorreu violação a bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico, quais sejam, a integridade física e psíquica do ofendido.

Assim, tais condutas afastam qualquer discussão acerca da relevância penal, impondo-se, portanto, a condenação por roubo impróprio.

Saliento que a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal do acusado. Nosso ordenamento jurídico adotou a teoria da actio libera in causa, em conformidade com a doutrina abaixo:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal do réu.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, em observância às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu não ostenta Maus antecedentes. As demais circunstâncias foram normais à espécie. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes.

Na terceira fase de aplicação de pena, há que se reconhecer o concurso formal de delitos, reunindo-se a pena do crime de roubo praticado contra duas vítimas com aplicação de aumento de 1/6, nos termos do artigo 70 do Código Penal, totalizando 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de multa no valor equivalente a 11 (onze) dias-multa, fixada a sua unidade no mínimo legal.

Não é caso de se impor o regime fechado, já que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal. De acordo como disposto no art. 59 do Código Penal, a qualidade e quantidade da pena a ser imposta devem ser consideradas de acordo com as circunstâncias judiciais, bem como do regime para se cumprimento.

Não há qualquer justificativa em fixar uma pena mínima e, no mesmo momento, o regime inicial fechado, conforme Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça. Então, tratando-se de sentenciado primário, que não fez uso de qualquer arma, apenas mencionando a sua existência, e levando-se em conta as circunstâncias específicas do caso, fixo o regime inicial semiaberto.

O regime inicial aberto pugnado pela Defensoria Pública seria de extrema benevolência.

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido o crime cometido mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º, ao artigo 387 do CPP, não revogaram os dispositivos da LEP, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na LEP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LUCAS HENRIQUE DE PAULA, qualificado nos autos, às penas de 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, como incurso no artigo 157, caput e § 1º por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o HC nº 181.534, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 02/03/2020, "eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias".

Na mesma direção:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário". (STF, HC 138122, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017).

Portanto, revogo a prisão preventiva do réu, determinando a imediata expedição do alvará de soltura.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas processuais na forma da Lei Estadual nº 11608/03, observada a gratuidade processual.

Após o trânsito em julgado da sentença, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA